

N. R.G. 37298/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele D'Angelo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **37298/2021** promossa da:

Parte_1 (C.F. *CodiceFiscale_1*), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ferrari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Emanuele Gianturco n. 6, giusta procura rilasciata su foglio separato e congiunto all'atto di citazione

ATTRICE

Contro

CP_1 (C.F. *CodiceFiscale_2*), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Silvia Scarpa e Stefano Ottolenghi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Piazza Antonio Salviati n.1, giusta procura allegata al fascicolo monitoria

CONVENUTA

Nonché nei confronti di

(*CP_2* (*CodiceFiscale_3*)), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Indaco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71, giusta delega rilasciata su foglio separato

CONVENUTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa

In decisione all'udienza in data 15.07.2022, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti di causa

Con atto di citazione depositato in data 26.05.2021, la Signora **Pt_1** ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 7159/2021 del 9-14 aprile 2021 con il quale il Tribunale Ordinario di Roma, in accoglimento del ricorso presentato dalla Signora **CP_1** ha condannato l'odierna opponente, in solido con il Signor **CP_2** al pagamento a titolo di indennità di occupazione della somma di € 31.600,00 oltre interessi e spese di lite.

Con l'atto, la Signora **Pt_1** ha chiesto al Giudice di accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Roma n. 7159/2021 del 14 aprile 2021 (RGN 16240/2021) e per l'effetto di revocarlo; in via subordinata, accertata e dichiarata l'illegittimità del suddetto decreto ingiuntivo, di rideterminare, anche secondo un prudente apprezzamento equitativo, le somme effettivamente dovute; con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio.

Si è costituita la Signora **CP_1** con memoria di costituzione e risposta depositata in data 04.11.2021, con la quale ha chiesto al Giudice: in via preliminare di disporre la riunione tra il presente procedimento e quello avente R.G. 37874/2021 (opposizione al medesimo decreto ingiuntivo proposta dal Signor **CP_2** ; nel merito, di confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 7159/2021 rigettando l'opposizione *ex adverso* formulata, unitamente a tutte le domande proposte dalla parte attrice opponente tanto in via preliminare/procedurale quanto nel merito, in quanto inammissibili, anche perché generiche, e comunque infondate in fatto e diritto, assumendo ogni conseguente provvedimento e concedendo la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto; in subordine di concedere la provvisoria esecutività parziale del decreto opposto limitatamente alle somme pacifiche e non contestate (febbraio 2019 - febbraio 2020) e dunque per la somma di € 21.600,00; con rifusione delle spese di lite.

Si è costituito il Signor **CP_2** cofirmatario del contratto di locazione, con memoria di costituzione e risposta depositata il 04.11.2021 con la quale ha chiesto al Giudice di riunire al presente giudizio l'opposizione da egli proposta, avente R.G. n. 37874/2021; in via preliminare, di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e per l'effetto di dichiarare nullo ed inefficace il decreto opposto; nel merito, anche se in via subordinata, di accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'insussistenza del credito ingiunto nei confronti del signor **CP_2** e per l'effetto dichiarare nullo ed inefficace il decreto opposto; sempre nel merito, in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la parziale insussistenza del credito ingiunto nei confronti del signor **CP_2** e per l'effetto dichiarare nullo ed inefficace il decreto opposto; nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda della signora **CP_1** di accertare e dichiarare il diritto del signor [...] **CP_2** ad essere manlevato e tenuto indenne dalla signora **Parte_1** da qualsiasi pagamento dovesse essere previsto in favore della signora **CP_1** [...] con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.

Il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto e ottenuto dalla Signora **CP_1** in forza del contratto del 10.02.2014 con il quale la stessa ha concesso in locazione ad uso abitativo alla Signora **Pt_1** e al Signor **CP_2** l'immobile sito in Roma, Vicolo della Scala n. 10 al canone mensile in € 1.800,00. I conduttori, infatti, non avrebbero corrisposto l'indennità di occupazione dovuta per il periodo 09.02.2019 al 04.09.2020, maturando una morosità per € 31.600,00 (al netto del deposito cauzionale di € 4.400,00 che è stato trattenuto). Il contratto, infatti, si è risolto alla scadenza del 09.02.2019, avendo la locatrice notificato, in data 06.09.2017, ai conduttori disdetta per finita locazione. I conduttori non hanno provveduto al rilascio spontaneo dell'immobile; la locatrice ha adito il Tribunale di Roma che ha convalidato lo sfratto per finita locazione, fissando per l'esecuzione la data del 30.09.2019. L'esecuzione ha avuto luogo in data 24.02.2020, con fissazione di un termine al 30.03.2020 per consentire agli esecutati di rimuovere dall'immobile i beni mobili di loro proprietà; l'immobile sarebbe stato effettivamente rilasciato solo in data 04.09.2020.

Con l'opposizione, la Signora **Pt_1** ha sostenuto che il rilascio dell'immobile sarebbe avvenuto in data 24.02.2020, quando l'Ufficiale Giudiziario ha immesso l'Avv. Scarpa nel possesso dell'immobile. In ragione dello scoppio della pandemia, la Signora **Pt_1** sarebbe stata impossibilitata a rimuovere dall'immobile i beni residui, ragion per cui è stato più volte richiesto il differimento dell'asporto. In data 02.07.2020 la Signora **Pt_1** avrebbe fissato la data dell'asporto dei beni al 22.07.2020; a seguito della comunicazione all'Avv. Ottolenghi, questi avrebbe rinviato al 04.09.2020. In diritto, la Signora **Pt_1** ha sostenuto di non essere responsabile per la presunta tardiva riconsegna dell'immobile per il periodo 24.02.2020 – 04.09.2020, dal momento che alla data del 24.02.2020 la Signora **CP_1** sarebbe stata immessa nel possesso dell'immobile di sua proprietà per il tramite del custode, con cessazione dell'occupazione da parte dell'odierna attrice (verbale di riconsegna doc. 4 all'atto di citazione). La Signora **Pt_1** non potrebbe essere ritenuta responsabile anche in ragione dello scoppio della pandemia, che avrebbe reso impossibile l'esecuzione materiale delle attività di trasloco. Peraltro, la Signora **Pt_1** ha fissato la data del trasloco per il 22.07.2020 ed è stato il custode a posticiparlo al 04.09.2020. La Signora **CP_1** avrebbe pertanto colposamente contribuito a determinare e/o aggravare la posizione debitoria della Signora **Pt_1**, con applicazione dell'art. 1227 c.c.: non solo per aver posticipato la data del trasloco ma anche per non aver attivato, a seguito del rilascio del 24.02.2020, la procedura di cui agli artt. 609 e ss. c.p.c. Infine, l'attrice ha eccepito la responsabilità in solido, per le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, del Signor **CP_2**

Con la propria memoria di costituzione e risposta, il Signor **CP_2** ha riportato le argomentazioni già svolte con la propria opposizione a decreto ingiuntivo, insistendo per la riunione di quel procedimento (R.G. 37874/2021) con il presente. In primo luogo, ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essersi allontanato dall'immobile locato sin da maggio 2015, con assegnazione della casa familiare alla Signora **Pt_1** con provvedimento del 22.02.2019. La Signora **Pt_1** avrebbe detenuto in modo esclusivo l'immobile, con esonero da responsabilità per il Signor **CP_2**. In via subordinata, il Signor **CP_2** ha

contestato il *quantum* ingiunto: l'esecuzione dello sfratto sarebbe avvenuto in data 24.02.2020 e pertanto niente sarebbe dovuto dal mese di marzo 2020. Dovrebbe trovare applicazione al caso di specie l'art. 1227 c.c., avendo la locatrice contribuito colposamente ad aggravare le conseguenze dannose derivanti dalla presente nell'immobile dei beni mobili della Signora **Pt_1**. In ulteriore subordine, il Signor **CP_2** ha chiesto di essere manlevato dalla Signora **Pt_1**.

Con la propria memoria di costituzione e risposta, la Signora **CP_1** ha sostenuto che dopo la conclusione del contratto di locazione i Signori **Pt_1** e **CP_2** avrebbero continuato ad occupare l'immobile di Vicolo della Scala n. 10 senza valido titolo e senza tra l'altro versare l'indennità di occupazione dovuta (art. 1591 c.c.). Gli occupanti, anche in sede di esecuzione dello sfratto, avrebbero impedito l'accesso all'Ufficiale Giudiziario, il quale sarebbe riuscito ad accedere unicamente con l'aiuto della forza pubblica, senza però poter far conseguire alla proprietaria la disponibilità dell'immobile, non libero dai beni degli ex conduttori. La disponibilità dell'immobile sarebbe stata riacquistata unicamente in data 04.09.2020; l'indennità di occupazione, pertanto, sarebbe dovuta sino a tale data.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.11.2021, il Giudice ha pronunciato ordinanza con la quale ha rigettato l'istanza di riunione del procedimento avente R.G. n. 37874/2021 con il presente; ha concesso la provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo n. 7159/2021 riguardo alla sola Signora **Pt_1** e limitatamente alla somma di € 19.000,00 (come da ordinanza di correzione dell'errore materiale del 15.02.2022); ha assegnato alle parti termine per la presentazione della domanda di mediazione; ha disposto il mutamento del rito in locatizio, assegnando alle parti termine per il deposito delle memorie ex art. 426 c.p.c.

Con memoria depositata in data 15.06.2022, la Signora **Pt_1** ha dato atto dell'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi con esito negativo come da verbale allegato (doc. n. 11 alla memoria). Inoltre, l'attrice ha precisato che il giudizio rubricato con R.G. n. 37874/2021 si è concluso con la sentenza n. 3360/2021 (doc. 12 alla memoria), la quale tra le altre cose ha revocato il decreto ingiuntivo opposto; contro la suddetta sentenza la

Signora **CP_1** ha proposto appello (atti di appello, docc. 13-16 alla memoria). L'attrice ha poi sostenuto che la Signora **CP_1** non avrebbe mai fornito la prova del pregiudizio patrimoniale sofferto per l'occupazione e che il credito non avrebbe potuto essere azionato in via monitoria, in quanto relativo ad obbligazioni extracontrattuali. La Signora **Pt_1** ha poi ribadito che dal 24.02.2020 nessuna somma sarebbe dovuta: che in tale data l'immobile sarebbe stato rilasciato, sarebbero occorse cause non imputabili per il presunto ritardo nella riconsegna e la Signora **CP_1** avrebbe colposamente concorso ex art. 1227 c.c. nella determinazione o nell'aggravamento del danno che lamenta. In ogni caso, l'indennità inizierebbe unicamente da marzo 2019 e non da febbraio 2019, come erroneamente indicato nella ordinanza di concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, le posizioni della Signora **Pt_1** e del Signor **CP_2** sarebbero inscindibili; la domanda di manleva del Signor **CP_2** sarebbe infondata.

La Signora **CP_1** ha depositato la memoria integrativa in data 05.07.2022. Con la stessa ha ribadito che il procedimento con R.G. n. 37874/2021 avrebbe dovuto rilevare la litispendenza rimettendo la causa a presente giudizio, radicatosi anteriormente. La convenuta ha sostenuto nuovamente la legittimità del decreto ingiuntivo opposto. I conduttori infatti avrebbero liberato l'immobile solo nel settembre 2020. Anche il Signor **CP_2** sarebbe responsabile per la ritardata riconsegna in quanto parte del contratto di locazione; sarebbe stato lui a pagare sempre il canone, anche dopo il 2015.

Con memoria integrativa depositata il 04.07.2022, il Signor **CP_2** ha sostenuto che la sussistenza del credito vantato dalla Signora **CP_1** nei suoi confronti è stata esclusa dalla sentenza n. 3360/2022 in ragione della mancata occupazione dell'immobile da parte dello stesso. L'insussistenza del credito dovrebbe essere affermata anche qualora dovesse riconoscersi al credito azionato natura contrattuale: la Signora **Pt_1** sarebbe subentrata nel rapporto locatizio e avrebbe detenuto in modo esclusivo l'immobile, con esonero da responsabilità del Signor **CP_2** al quale il ritardo nella riconsegna non è imputabile. Infine, il convenuto ha sostenuto che le posizioni della Signora **Pt_1** e del Signor **CP_2** sarebbero scindibili: il relativo capo della sentenza n. 3360/2022 non

sarebbe stato impugnato in appello da parte della Signora **Pt_1** e sarebbe pertanto passato in giudicato.

2. Nel merito

2.1 Sulla scindibilità delle posizioni degli ex conduttori e sulla posizione del Signor **CP_2**

Come già rilevato nell'ordinanza del 26.11.2021, il fatto che il decreto ingiuntivo n. 7159/2021 sia stato emesso congiuntamente nei confronti del Signor **CP_2** e della Signora **Pt_1** (nella qualità di coobbligati in solito in quanto cofirmatari del contratto di locazione) non determina, per il caso in cui gli ingiunti provvedano a proporre opposizione separatamente, litisconsorzio necessario dei procedimenti di opposizione incardinatisi. Già da tempo, infatti, la Suprema Corte ha affermato che *“In tema di obbligazione solidale passiva, poiché fra i debitori non sorge un rapporto unico ed inscindibile, non ricorre l'ipotesi del litisconsorzio necessario, né in sede di impugnazione e neppure sotto il profilo della dipendenza di cause; pertanto, il giudice di appello non è tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti del condebitore al quale non sia stato notificato l'atto di impugnazione”* (Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 24425 del 16.11.2006). L'obbligazione solidale, infatti, determina la costituzione non di un unico rapporto con una pluralità di soggetti ma di tanti distinti rapporti obbligatori, in numero pari al numero dei condebitori in solido. Pertanto, qualora il creditore comune convenga in giudizio tutti i debitori in solido non si verificherà una ipotesi di litisconsorzio necessario e una situazione di inscindibilità delle cause: il creditore, infatti, ha titolo per rivalersi per intero nei confronti di ogni debitore, cosicché è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati (cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 379 del 11.01.2005).

Tale principio è senz'altro applicabile al presente giudizio, a maggior ragione dal momento che il Signor **CP_2** ha articolato una difesa del tutto distinta da quella della Signora **Pt_1**. Esistevano, al momento della decisione in merito all'istanza di riunioni, evidenti ragioni di opportunità per la trattazione separata della causa sia per la diversità di posizione dei condebitori sia per le diverse fasi in

cui si trovavano i due giudizi. Si ricorda, peraltro, che *“In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità”* (Corte di Cassazione, SS. UU., sent. n. 2245 del 06.02.2015).

Come anticipato, il Signor **CP_2** e la Signora **Pt_1** hanno proposto due distinte opposizioni al decreto ingiuntivo n. 7159/2021, le quali hanno dato origine a due distinti procedimenti, non riuniti. Il procedimento avente r.g. n. 37874/2021, promosso dal Signor **CP_2** si è concluso con la sentenza del Tribunale civile di Roma n. 3360/2021, rispetto alla quale è stato proposto appello. Sebbene, dunque, rispetto alla posizione del Signor **CP_2** non si sia ancora formato giudicato, determinerebbe una grave violazione del principio del *ne bis in idem* decidere in questa sede in merito alla debenza da parte di quest'ultimo della somma ingiunta dalla Signora **CP_1**

2.2 Sulla posizione della Signora **Pt_1**

Come visto, la Signora **CP_1** ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto per il mancato pagamento da parte – per quel che qui interessa – della Signora **Pt_1** dell'indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. Il contratto di locazione del 10.02.2014 si è risolto per disdetta alla scadenza del 09.02.2019 ma l'immobile non è stato spontaneamente rilasciato: la locatrice ha dunque adito il Tribunale di Roma che ha convalidato lo sfratto per finita locazione, fissando per l'esecuzione la data del 30.09.2019. L'esecuzione ha avuto inizio unicamente in data 24.02.2020, ma in quella sede l'Ufficiale Giudiziario ha dovuto concedere un termine al 30.03.2020 per consentire agli esecutati di rimuovere dall'immobile, ancora non libero, i beni mobili di loro proprietà. L'immobile è stato effettivamente rilasciato solo in data 04.09.2020.

Innanzitutto, è necessario precisare che trattasi di un'ipotesi di inadempimento contrattuale. L'art. 1590 c.c., infatti, stabilisce che alla conclusione del contratto di locazione *“Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta”*. È il successivo art. 1591 c.c. a stabilire, per l'ipotesi di

inadempimento dell'obbligo di restituzione, che il conduttore in mora nella restituzione della cosa sia tenuto *“a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”*. La natura contrattuale dell'inadempimento a tale obbligo è stata affermata con fermezza e da tempo dalla Suprema Corte, la quale ha di recente chiarito che *“La responsabilità del locatario per il ritardo nella restituzione dell'immobile - disciplinata dall'art. 1591 c.c., norma applicabile anche se il ritardo dipenda dal protrarsi della controversia - ha natura contrattuale perché deriva dalla violazione dell'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto. Ne deriva che il diritto al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento a tale obbligo, ancorché in parte normativamente determinato con riferimento al corrispettivo convenuto, non si prescrive nel termine breve di cui all'art. 2948 n. 3 c.c., bensì nell'ordinario termine decennale. Le due obbligazioni previste dall'art. 1591 c.c., inoltre, sono autonome e di duplice natura: di valuta quella avente ad oggetto il canone, su cui maturano gli interessi dalla domanda; di valore invece quella avente ad oggetto il maggior danno”* (Cass., Sez. 6 – 3, ord. n. 38588 del 06.12.2021).

L'obbligo di corresponsione dell'indennità di occupazione permane in capo al conduttore sino a quando il locatore è rimesso nell'effettiva disponibilità dell'immobile. La Suprema Corte ha precisato, infatti, che *“In materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto - sia contrattualmente, sia giudizialmente - l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile”* (Cass., Sez. 6 – 3, ord. n. 10926 del 07.05.2018).

Trattandosi di una ipotesi di responsabilità contrattuale, deve trovare applicazione il principio per cui il paciscente – che agisce per l'esatto adempimento – è tenuto unicamente a provare il fondamento del suo diritto mentre può semplicemente allegare l'altrui condotta inadempitiva. In questo caso sarà onere della controparte dimostrare in giudizio l'esattezza e completezza dell'adempimento posto in

essere. A tal riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte è unanime nell'affermare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 826 del 20.01.2015). La Signora **CP_1** ha provato la fonte del proprio diritto, allegando in sede monitoria e anche in questa sede il contratto di locazione del 2014, la convalida dello sfratto per finita locazione nonché i verbali del 05.12.2019, del 24.02.2020 e del 04.09.2020 (docc. da 1 a 5 alla memoria di costituzione e risposta). Sarebbe stato onere della Signora **Pt_1**, pertanto, dimostrare di aver corrisposto l'indennità di occupazione dovuta o quantomeno i fatti impeditivi, estintivi e modificativi dell'obbligazione stessa.

La Signora **Pt_1** ha ammesso di non aver corrisposto l'indennità di occupazione, sostenendo che la stessa non sarebbe dovuta a partire dal 24.02.2020, data del rilascio dell'immobile alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario. L'opponente, con la memoria ex art. 426 c.p.c., ha sostenuto che in ogni caso l'indennità decorrerebbe dal mese di marzo 2019 e non dal mese di febbraio 2019. Innanzitutto, il contratto di locazione si è risolto in data 09.02.2019, come emerge dalla convalida dello sfratto per finita locazione (doc. 02 alla memoria di costituzione della Signora **CP_1**, e pertanto la mensilità di

febbraio 2019 è senza dubbio dovuta a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. e non a titolo di canone di locazione. In secondo luogo, l'attrice non ha dimostrato di aver corrisposto alcunché per la mensilità di febbraio 2019. L'indennità, alla luce della mancata contestazione della Signora **Pt_1** e pertanto in applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c., è senza dubbio dovuta dal mese di febbraio 2019 al mese di febbraio 2020, per la somma di € 1.800,00 al mese. Sottraendo la somma del deposito cauzionale, trattenuto dalla Signora **CP_1** pari € 4.400,00, la Signora **Pt_1** è sicuramente tenuta a corrispondere alla Signora **CP_1** la somma di € 19.000,00 come indicato nell'ordinanza del 26.11.2021 ($€ 1.800,00 \times 13 \text{ mensilità} = € 23.400,00 - € 4.400,00 = € 19.000,00$).

Contestata, invece, è stata la debenza dell'indennità a partire dal 24.02.2020 perché in tale data è stato eseguito lo sfratto ed è conseguentemente cessata, nella prospettiva della Signora **Pt_1**, l'occupazione dell'immobile con immissione nel relativo possesso della proprietaria. L'immobile però non era libero dai beni mobili della Signora **Pt_1**, alla quale l'Ufficiale Giudiziario ha concesso termine sino al 26.03.2020 per l'asporto. La tesi formulata dall'opponente, relativa alla non debenza dell'indennità, non può trovare accoglimento. Il conduttore, infatti, per impedire la mora ed evitare le conseguenze di cui all'art. 1591 c.c. deve adempiere esattamente all'obbligo di restituzione della cosa locata: quando si tratta di locazione di immobile, l'adempimento consiste nel rilascio dello stesso libero e sgombrato dai beni che non devono essere consegnati al locatore, in modo che quest'ultimo rientri nella piena ed effettiva disponibilità dell'immobile. La Suprema Corte, sul punto, ha statuito che “L'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, prevista dall'art. 1590 c.c., resta inadempita qualora il locatore non ne riacquisti la completa disponibilità, così da poterne fare uso secondo la sua destinazione, sicché la mora e gli effetti dell'art. 1591 c.c. si producono anche ove egli torni formalmente in possesso del bene, ma questo sia inutilizzabile perché ancora occupato da beni mobili del conduttore che non debbano consegnarsi al locatore, a nulla rilevando che il rilascio sia avvenuto coattivamente ex art. 608 c.p.c., atteso che la formale chiusura del processo esecutivo non determina l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione” (Cass., Sez. III, sent. n. 8675

del 04.04.2017). Pertanto, nelle ipotesi in cui il locatore torni formalmente nel possesso dell'immobile ma questo risulti inutilizzabile perché ancora occupato dai beni mobili del conduttore, la norma di riferimento continua ad essere quella di cui all'art. 1591 c.c. (cfr. Cass., Sez. I, ord. n. 20146 del 30.07.2018, parte motiva): la mancata rimozione dai locali dei beni mobili della ex conduttrice è stata idonea, nel caso di specie, ad ostacolare la fruizione dell'immobile da parte della Signora **CP_1** generando la responsabilità della Signora **Pt_1** per occupazione senza titolo dell'unità immobiliare di Vicolo della Scala n. 10. Del resto, lo stesso verbale relativo alle operazioni di rilascio dà atto della presenza nell'immobile di beni di proprietà della Signora **Pt_1** ; ragion per cui l'Ufficiale Giudiziario ha concesso all'ex conduttrice un termine per procedere all'asporto.

La Signora **Pt_1** ha poi sostenuto che sarebbe stato lo scoppio della pandemia a rendere impossibile eseguire il trasloco, originariamente fissato per la data del 13.03.2020. Per la verità, non risulta che le attività di trasloco siano state sospese nel corso del *lockdown*, rientrando senza dubbio tra le attività consentite, anche in piena emergenza pandemica. Ancora, la Signora **Pt_1** ha giustificato il ritardo nella liberazione dell'immobile sostenendo che nel mese di maggio si sarebbe trovata fuori regione e sarebbe rientrata a Roma solo il 03.06.2020. Tale circostanza, per la verità, pare smentita dalla corrispondenza tra la Signora **Pt_1** e l'Avv. Ottolenghi (doc. 5 all'atto di citazione): in data 04.05.2020, infatti, l'ex conduttrice ha chiesto al custode di accedere all'immobile per riprendere alcuni effetti personali e alla richiesta dell'Avv. Ottolenghi di comunicargli le disponibilità della ditta per effettuare il trasloco ha risposto di non aver ancora avuto comunicazioni dal traslocatore e ha chiesto di poter comunque accedere prima (e in particolare in data 11.05.2020). Non può pertanto non ritenersi che il ritardo nella liberazione dell'immobile sia imputabile alla Signora **Pt_1** , la quale, diligentemente, avrebbe dovuto provvedere ad incaricare una ditta che fosse disponibile a procedere al trasloco nel minor tempo possibile. Non è possibile far ricadere le conseguenze negative della mancanza di diligenza della Signora **Pt_1** in capo alla Signora **CP_1** la quale aveva diritto a rientrare nel possesso effettivo dell'immobile sin dal 09.02.2019 (data di conclusione del contratto).

Improprio, inoltre, sembra il richiamo all'art. 1227, quanto meno sino alla mensilità di luglio 2020. Infatti, il dovere del danneggiato di attivarsi per evitare il danno secondo l'ordinaria diligenza comporta, in capo al danneggiato, la necessità di porre in essere anche una condotta attiva, quando per evitare il danno sia sufficiente un'agevole attività personale o un sacrificio economico relativamente lieve (cfr. Cass., Sez. I, ord. n. 20146 del 30.07.2018, parte motiva). La Suprema Corte ha però precisato che *"l'art. 1227, comma 2, c.c., che costituisce un'applicazione dell'art. 1175 c.c., pur imponendo al creditore di tenere una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell'altrui comportamento, non arriva a pretendere il compimento di attività gravose o implicanti rischi, tra le quali ben può ricomprendersi l'avvio di un'azione giudiziale"* (Cass., Sez. I, ord. n. 3797 del 08.02.2019). Non si ritiene, dunque, che possa configurarsi il concorso colposo della Signora **CP_1** per il sol fatto di non aver attivato la procedura di cui agli artt. 609 e ss c.p.c. La Signora **CP_1** infatti, avrebbe potuto fare l'istanza di cui all'art. 609 c.p.c. ma avrebbe dovuto anticipare le spese necessarie all'asporto e alla custodia dei beni. Non si ritiene che tale attività rientri tra quelle che, in ragione del principio di buona fede (art. 1175 c.c.), il creditore è tenuto a compiere per limitare l'entità dei danni ai sensi dell'art. 1227, co. 2 c.c. E ciò a maggior ragione se si considera che è stata la Signora **Pt_1** a chiedere continui rinvii per procedere all'asporto dei beni dall'immobile di Vicolo della Scala n. 10: le richieste sono state *ex adverso* accolte in uno spirito di disponibilità e l'Avv. Ottolenghi non ha mancato, nelle comunicazioni intercorse con l'ex conduttrice, ad insistere affinché la stessa provvedesse al trasloco in tempi rapidi.

Diverso discorso deve farsi in relazione alla mensilità di agosto 2020. Infatti, la Signora **Pt_1** in data 02.07.2020 ha comunicato all'Avv. Ottolenghi di aver fissato il trasloco per la data del 22.07.2020. Questi ha dichiarato di non essere disponibile prima del 04.09.2020. In relazione a tale mensilità, pertanto, può trovare applicazione il principio di cui all'art. 1227, co. 2 c.p.c., dal momento che per tale mensilità l'asporto dei beni, che avrebbe determinato il riacquisto da parte della Signora **CP_1** della piena disponibilità dell'immobile, è stato impedito dal suo procuratore.

La somma ingiunta con il decreto ingiuntivo telematico n. 7159/2021 del 9-14 aprile 2021 è pertanto superiore a quella effettivamente dovuta. Tale decreto ingiuntivo è già stato revocato dal Tribunale di Roma con la sent. n. 3360/2021 e non è pertanto necessario provvedere in tal senso in questa sede. Come noto, però, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è la legittimità del provvedimento monitorio ma il merito della pretesa così che in caso di revoca il giudicante deve conoscere del credito azionato. Sul punto si legge: *“L’opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall’opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all’opposizione e chiedo conferma del decreto opposto. (Nella specie, la S. C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che si era limitata a revocare il decreto ingiuntivo, senza emettere sentenza di condanna al pagamento della minore somma risultata dovuta, in quanto l’opposto, nel costituirsi, aveva chiesto solo la conferma dell’ingiunzione e non anche l’accertamento del credito per un importo minore)”* (Corte di Cassazione, Sez. VI, ord. n. 14486 del 28.05.2019).

La Signora **Pt_1** deve essere condannata al pagamento, in favore della Signora **CP_1** della somma di € 28.000,00 (di cui € 19.000,00 fino al febbraio 2020, al netto del deposito cauzionale, ed € 9.000,00 per le mensilità da marzo a luglio 2020), oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda (data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo 10.03.2021) sino al soddisfo.

2.3 Sulla domanda di risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c.

La Difesa di **CP_2** nel corso dell’udienza del 15.07.2022, ha presentato domanda di risarcimento del danno e cancellazione delle frasi offensive in riferimento alla memoria ex art. 426 c.p.c. di **CP_1** con riguardo alle seguenti frasi: *“Fiumi di inchiostro per sottrarsi al pagamento di quelle somme dovute per non aver liberato l’immobile a scadenza, e nemmeno dopo. Nessuno*

*paga né ha intenzione di pagare e addirittura si parla di pacifica restituzione al 24/02/2020? Ma non diciamo fesserie” (pag. 3) e “Era bello vivere in quella bella casa/attico a Trastevere **gratis**. Il CP_2 per sfilarsi dalla responsabilità economica continua a dire: io non abitavo più in attico a Trastevere e dunque non pago!” (pag. 4).*

Come noto l’art. 89 c.p.c. precisa, quale presupposto per i provvedimenti di cancellazione delle espressioni e di risarcimento del danno, che le stesse non devono riguardare l’oggetto della causa. Per vero, però, entrambe le espressioni denunciate si riferiscono espressamente all’oggetto della causa, cioè ai termini della riconsegna e al *quantum* dell’indennità dovuta ex art. 1591 c.c. D’altra parte la stessa Suprema Corte chiarisce che “Non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e inopportuno intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell’esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti” (Corte di Cassazione, Sez. II, sen. n. 17325 del 31.08.2015). Nel caso di specie, come visto, le espressioni attengono strettamente all’oggetto della causa e, inoltre, non sembrano dettate da un intento dispregiativo quanto dalla volontà di evidenziare il presunto comportamento inadempiente delle controparti. Pertanto non sussistono gli estremi per disporre il risarcimento del danno come richiesto.

3. Sulle spese

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, eliminando la fase istruttoria che non si è tenuta e applicando i parametri minimi come per legge.

Pertanto, la Signora *Pt_1* deve essere condannata, in favore della Signora *CP_1* alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 2.768,00 per compensi ed € 415,20 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.

Sussistono, invece, gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra il Signor *CP_2* e la Signora *Pt_1*, dal momento che la posizione del Signor *CP_2* è stata oggetto di diverso giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

rigetta la domanda di risarcimento ex art. 89 c.p.c.;

condanna la Signora *Parte_1* al pagamento, in favore della Signora *CP_1* della somma di € 28.000,00 oltre interessi nella misura legale dal 10.03.2021 sino al soddisfo;

condanna la Signora *Parte_1*, in favore della Signora *CP_1* alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 2.768,00 per compensi ed € 415,20 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge;

compensa le spese di lite tra la Signora *Parte_1* e il Signor [...] *CP_2*

Roma, 15.07.2022

Il Giudice,

dott. Daniele D'Angelo